

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

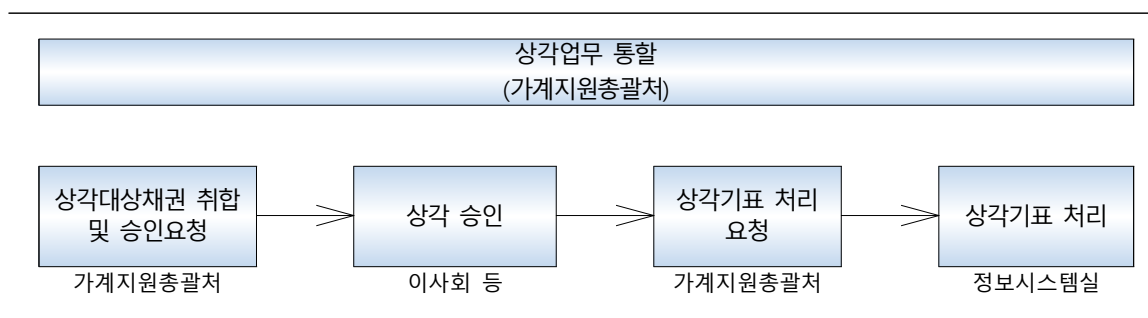
시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권의 상각 처리 불철저
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「무담보채권 상각처리요강」에 따라 상각대상 채권을 취합하여 이사회 및 경영관리위원회의 승인을 얻는 등 [표 1]과 같이 상각 업무를 통할하고 있으며, 「업무분장세칙」 제14조 제21호에 따라 공사 무담보채권의 정리기획 및 총괄 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 무담보채권 상각 절차²⁾



2) 가계지원총괄처에서 상각 대상 채권을 취합하여 이사회 등으로부터 승인을 얻은 후 정보시스템실에 상각 및 포기 처리를 요청하는 순으로 진행

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “요강”이라 한다) 제4조에 따르면 시효 완성, 면책결정, 사망 등의 사유로 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는 채권은 상각한다고 되어 있고

요강 제11조에 따르면 상각채권은 원금, 미수이자채권과 선급금 등 부채채권을 특수채권에 편입한다고 되어 있으므로 상각 사유가 발생한 경우 원금, 미수이자채권과 부채채권 등을 함께 상각³⁾하여 특수채권에 편입해야 하며

요강 제5조에 따르면 소멸시효가 완성된 채권, 면책채권 등은 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각하도록 되어 있으므로 상각 사유가 발생한 채권을 적기에 누락없이 상각처리 해야만 공사는 「법인세법」 제19조의2 및 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 매입액, 비용 등을 손금으로 인정받아 당해 연도 법인세액을 절감할 수 있다.

따라서, 상각통할 부점인 가계지원총괄처는 관리실익 없는 채권의 원금, 미수이자채권, 부채채권을 누락없이 적기에 상각하도록 관련 업무를 철저히 수행하여 법인세 손금인정액이 과소 계상되지 않도록 하고, 불필요한 행정력 낭비를 방지하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 소관 무담보채권의 상각 처리가 제대로 이루어졌는지를 점검⁴⁾한 결과

3) 2018년 「수입금 및 지출금 등 재정관리실태 특정감사」의 조치요구(소송비용인 단기미수금에 대하여 잡손실 등 정리방안을 마련하도록 함)에 따라 단기미수금을 상각처리 하였음

2019. 12. 31.에 상각한 채무자 □□□ 채권(●●●● ●●●●-●●●●)의 경우 2019. 6. 20. 개인회생 면책결정 되어 상각하면서 원금(△△△천 원)과 단기미수금(○●천 원)을 상각하여 특수채권⁵⁾으로 관리하고 있는 반면에

2020. 12. 31.에 상각한 채무자 ●●●● 채권(○●○● ○●○●-◆◆◆◆)의 경우 2020. 9. 22. 법원의 면책 결정을 사유로 상각하면서 원금(■●●천 원)에 대해서만 상각하여 특수채권에 편입하였고, 소송비용⁶⁾인 단기미수금(●●●천 원)은 상각하지도 않고 특수채권에도 편입하지 않는 등

[표 2]와 같이 경기지역본부 소관 무담보채권 중 소송비용인 단기미수금 592건(▲▲▲천 원), 단기선급금 86건(▼▼▼천 원)을 상각하지 않고 특수채권에 편입하지 않은 것으로 확인되었다.

이와 같이 단기미수금 등 부대채권이 상각처리가 되지 않은 것은 상각업무를 통할하는 가계지원총괄처에서 2020년도⁷⁾에 무담보채권을 상각하면서 부대채권의 상각에 대해서는 이사회 승인을 받았으나, 후속업무인 기표 처리를 누락한 데 기인하고 있다.

그 결과, 경기지역본부를 포함하여 공사 전 채권관리부점 소관 무담보채권에 대하여 [표 2]와 같이 단기미수금 7,524건(1,257,451천 원), 단기선급금 2,208건(232,233천 원)이 상각되지 않고 가계정으로 남아 있는 것으로 확인⁸⁾되었다.

4) 회계상 대손처리하는 인수채권(원금)과 부대채권 중 소송비용에 대한 상각처리 적정성을 점검

5) 원금은 특수채권, 단기미수금은 특수채권미수금으로 관리 중임

6) 채권관련 소송비용은 단기선급금으로 선지출하고, 소송결과에 따라 승소한 경우에는 단기미수금으로 정리하고 있음

7) 2019년에는 부대채권을 상각 기표처리하여 특수채권에 편입하였음

8) 부대채권을 적기에 상각하지 못함으로써 2020년도 법인세 관련하여 손금으로 인정받을 수 있는 금액이 과소계상 되었음

[표 2] 2020년도 단기미수금 등 부채채권의 미상각 현황

(단위: 건, 천 원)

순번	채권관리부점	채권관리부점별 소계		단기미수금		단기선급금	
				건	잔액	건	잔액
	합 계	9,732	1,489,684	7,524	1,257,451	2,208	232,233
1	경기	“기재생략”					
2	가계신용 지원처						
3	강원						
4	경남						
5	광주전남						
6	대구경북						
7	대전충남						
8	부산						
9	서울동부						
10	서울서부						
11	인천						
12	전북						
13	충북						

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 1]으로 첨부함

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 감사결과를 수용하고, 2020년 상각 처리에 관해서는 2019년도와 동일한 형식으로 정보시스템실에 의뢰 하였으나 상각기표 처리 완료여부까지는 확인을 하지 못했다고 답변 하면서 향후에는 상각기표 처리가 되었는지 확인하는 등 무담보채권 상각 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 상각 처리가 누락된 부대채권 단기미수금 7,524건(1,257,451천 원), 단기선급금 2,208건(232,233천 원), 총 9,732건(1,489,684천 원)에 대해 상각하는 등 정리하고, 향후 채권 상각 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)